



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente Doctor Dra. ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Nº de Expediente: C25-664 Nº de Sentencia: 161
Tema: Motivación y Valoración de la Prueba Digital
Materia: Derecho Procesal Penal
Asunto: La congruencia del fallo es una condición de orden público indispensable que exige una correlación lógica y directa entre la pericia informática y el pronunciamiento contenido en la dispositiva.
Ver Extracto: https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/354195-161-23326-2026-C25-664.HTML

DE LA COMPETENCIA Corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre el recurso interpuesto.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR La congruencia del fallo es una condición de orden público indispensable que exige una correlación lógica y directa entre los fundamentos expuestos en la parte motiva y el pronunciamiento contenido en la dispositiva. La valoración de evidencias digitales extraídas de dispositivos informáticos y la fijación de imágenes forenses exige la rigurosa preservación de la **CADENA DE CUSTODIA** y la comprobación de algoritmos de hash (MD5/SHA256).

DECISIÓN Declara **CON LUGAR** el recurso de casación interpuesto, **ANULA** la sentencia recurrida y **ORDENA** la realización de un nuevo juicio oral.